

1005571-14.2022.8.26.0664

Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública

Assunto: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública

Magistrado: José Manuel Ferreira Filho

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... atuar Criminal Infancia/Crimes Rotineiros Trafico Illicito. Mas o crime se trata de roubo.

Inexistindo controvérsia quanto aos serviços prestados, até porque a embargante limitou-se a informar que, por conta da divergência o pagamento não ocorreu, bastando que o advogado enviasse um e-mail para sua subseção, pedindo alteração no sistema (fls. 31), necessário que se ponha fim à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga - SP - cep 15501-221

1005571-14.2022.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1005571-14.2022.8.26.0664

Classe - Assunto

Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública

Requerente:

João Renato Tineli Roberto

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Manuel Ferreira Filho

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de execução de certidão de honorários advocatícios expedida com base no convênio OAB/Defensoria Pública.

Os embargos não procedem.

A certidão de honorários constitui-se em título executivo, consoante os julgados que seguem, restando afastada a preliminar arguida:

"Embargos à Execução. Título Judicial. Embargos julgados procedentes. Alegação de excesso de execução e de inexistência de título executivo. Certidão de Honorários Advocatícios decorrente do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP, que constitui título executivo extrajudicial, a teor do art. 24, do Estatuto da Advocacia c.c. o art. 585, VII, do CPC. Pagamento, ademais, que foi efetuado em

valores inferiores àqueles constantes das Certidões Judiciais expedidas em consonância com os valores previstos na Tabela do Convênio PGE-OAB. Recurso improvido."

(TJSP; Apelação Cível 0057728-20.2012.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/12/2015; Data de Registro: 03/12/2015)

"DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. A fixação de honorários, em favor de defensor dativo, é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado, e aquele, cuja contraprestação encarta-se em decisão judicial, retrata título executivo formado em juízo, tanto mais que a lista dos referidos documentos é lavrada em numerus apertus, porquanto o próprio Código admite "outros títulos assim considerados por lei". (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 977.257/MG, Primeira Turma, DJ de 07/02/2008; REsp 493.003/RS, Segunda Turma, DJ 14/08/2006; REsp 686.143/RS, Segunda Turma, DJ 28/11/2005; REsp 602005/RS, Primeira Turma, DJ 26.04.2004).

2. A verba fixada em prol do defensor dativo em nada difere das mencionadas no dispositivo legal que a consagra em proveito dos denominados "Serviços Auxiliares da Justiça" e que consubstanciam título executivo (art. 585, V do CPC).

3. O advogado dativo, por força da lei, da jurisprudência do STJ e da doutrina, tem o inalienável direito aos honorários, cuja essência corporifica-se no título judicial que não é senão a decisão que os arbitra. 4. É cediço que o ônus da assistência judiciária gratuita é do Estado, por isso que não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública local, ao juiz é conferido o poder-dever de nomear um defensor dativo ao pobre ou revel. A nomeação ad hoc permite a realização dos atos processuais, assegurando ao acusado o cumprimento dos princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.

5. A indispensabilidade da atuação do profissional do Direito para representar a parte no processo, gera ao defensor dativo o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado. (Precedentes do STF - RE 222.373 e 221.486)

6. Inaplicável o art. 472 do CPC, eis que a obrigação do Estado no pagamento dos honorários advocatícios, decorre de previsão legal (art. 22, § 1º da Lei 8.906/94), sendo desnecessária sua participação no processo que deu origem à decisão e serviu de título executivo à execução. 7. Recurso especial a que se nega seguimento." Brasília (DF), 05 de novembro de 2009. MINISTRO LUIZ FUX Relator.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.051.185 - ES (2008/0089617-0) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX"

Não há controvérsia de que o autor foi nomeado e efetivamente prestou o serviço advocatício em substituição à Defensoria Pública, representado pela certidão ora executada.

Sobre o motivo do indeferimento do pagamento em relação à certidão expedida nos autos do processo nº 1503332-14.2021.8.26.0664 (2ª vara criminal local), qual seja: "O advogado foi nomeado para atuar Criminal Infancia/Crimes Rotineiros Trafico Ilícito. Mas o crime se trata de roubo.

Inexistindo controvérsia quanto aos serviços prestados, até porque a embargante limitou-se a informar que, por conta da divergência o pagamento não ocorreu, bastando que o advogado enviasse um e-mail para sua subseção, pedindo alteração no sistema (fls. 31), necessário que se ponha fim à controvérsia mediante decisão judicial.

O valor de R\$ 137,82, além de não foi impugnado, corresponde ao percentual de 30% previsto na tabela (f. 12), sendo devido o pagamento dessa importância.

Os valores deverão ser corrigidos desde a data do requerimento administrativo pelo

IPCA-E, conforme o Tema 810/STF, até a entrada em vigor da EC nº 113, em 08/12/2021, quando, nos termos do seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC acumulada mensalmente, englobando-se a correção monetária e os juros moratórios.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos.

Prossiga-se com a execução.

Descabe condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55 da LJE.

Publique-se. Intime-se.

Votuporanga, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA